

1500950-75.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Daniela de Carvalho Duarte

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 03/05/2022

... do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

5ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, São Bernardo do Campo-SP - cep 09606-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500950-75.2020.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500950-75.2020.8.26.0537

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2128333/2020 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 11581372 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2074/20/109 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM, 2128333 - 01º D.P. S.B.C-DR OMAR CASSIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Michael Gomes

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Daniela de Carvalho Duarte

Vistos.

MICHAEL GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso no artigo 155, caput, do Código Penal, porque no dia 26 de maio de 2020, às 17h40min, na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº 1500, bairro Centro, nesta cidade e comarca de São Bernardo do Campo, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em dois cremes anti-idade Hyaluron-Filler (auto de exibição/apreensão/entrega de pág. 10), avaliados globalmente em R\$ 473,80, de propriedade da empresa-vítima Drogaria São Paulo.
Segundo se apurou, no dia dos fatos, o acusado se ingressou no referido

estabelecimento comercial e se apoderou de dois cremes anti-idade Hyaluron-Filler, os quais estavam expostos à venda na prateleira. Na sequência, o réu se dirigiu ao caixa e fez menção de pegar um terceiro creme, mas se evadiu do local em poder dos bens subtraídos. Ocorre que a conduta do acusado foi presenciada por Andreza de Oliveira Dantas, funcionária da empresa-vítima, que saiu da farmácia e chamou guardas municipais que estavam próximos, especificamente em um posto de gasolina, e apontou para o réu, que então caminhava rapidamente pela Avenida Brigadeiro Faria Lima. Os guardas foram em direção ao acusado, que ao notar a aproximação, passou a caminhar mais rapidamente, ocasião em que foi abordado. Em poder do acusado, dentro de uma sacola do "Mc Donalds" que carregava, foram encontrados os dois cremes antirrugas, pertencentes à empresa-vítima, avaliados no valor de R\$ 236,90 cada um. Ato contínuo, o denunciado confessou a prática do delito. A denúncia veio acompanhada do inquérito policial a págs.04/23 e foi recebida a págs.67/69. O réu foi citado (pág. 225) e ofertou resposta à acusação (pág.228). Não verificadas as hipóteses de absolvição sumária (págs. 230/231), em instrução foram ouvidas duas testemunhas comuns, interrogando-se o acusado. Foi homologada a desistência da testemunha Marcelo de Oliveira Borges. Em debates, a acusação requer a condenação do réu pelo crime de tentativa de furto (redução mínima), com elevação da pena base e fixação de regime inicial fechado para cumprimento de pena; ao passo que a defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a desclassificação para a modalidade tentada do delito. É o relatório do essencial. Fundamento e DECIDO: A pretensão acusatória merece parcial acolhida, pois a prova dos autos demonstra com clareza a confluência de todas as elementares do crime de tentativa de furto simples, não havendo dúvida quanto à autoria. A materialidade do delito está demonstrada nos autos de exibição, apreensão e entrega de pág. 10 (cremes furtados) e de avaliação de pág.11. Quanto à autoria, nas duas fases da persecução penal o réu confessou a prática do delito de tentativa de furto dos cremes descritos na denúncia. Informou que os escondeu dentro de uma sacola do MacDonald's revestida de alumínio, material destinado a inibir acionamento de alarme de estabelecimentos comerciais. Foi abordado logo depois de sair da Drogaria São Paulo por guardas civis municipais. Para justificar a conduta, aduziu dificuldade financeira e vício em crack. O acusado confessou na presença de Magistrada e sob o pálio das garantias constitucionais. Sem margem para divagações doutrinárias ou hermenêuticas, constitui a confissão elemento seguríssimo de prova. Apenas incomum circunstância, aqui não encontrada, que lhe evidencie a insinceridade, justifica sua recusa. Nesse sentido: Tem se entendido que a confissão judicial, por presumir-se livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto e serve como base à condenação, ainda que se constitua no único elemento incriminador, pois só perderá sua força se desmentida por veemente prova em contrário, como na hipótese de auto-acusação falsa" (RT 625/338). Sob o crivo do contraditório, a confissão judicial vem amparada nas declarações da funcionária da Drogaria São Paulo, Andreza de Oliveira Dantas, que narrou os lances da tentativa de furto praticada por único agente: Trabalhava no estabelecimento e visualizou o acusado agindo de modo suspeito. O réu, que trazia uma sacola do MacDonald's nas mãos, notou que era observado quando buscava subtrair o terceiro crime, deixando o local. Noticiou o fato à sua supervisora, que avisou componentes de viatura da Guarda Municipal que estavam em posto de gasolina próximo. Os agentes da lei abordaram o rapaz e localizaram em poder dele os dois crimes anti-idade subtraídos do interior da Drogaria São Paulo. Embora tenha declarado não ter mais condições de efetuar o reconhecimento em razão do lapso temporal entre a oitiva e o fato, a funcionária afirmou não ter dúvida de

que o rapaz preso foi o autor da subtração dos produtos.

Não se olvide que nos crimes contra o patrimônio, dentre eles o de furto, as declarações da vítima ou de seu representante legal, quando firmes e harmônicas, têm grande valor probatório.

Se de um lado o acusado tem razões óbvias para minimizar ou mesmo se eximir da responsabilidade criminal, por outro o ofendido não tem motivos para prejudicar inocentes, a não ser que se apresente prova concreta de sua suspeição, ônus do qual a defesa não se desincumbiu.

Confira-se:

[...] “Segundo entendimento reiterado neste Tribunal Superior, nos crimes contra o patrimônio perpetrados na clandestinidade, sem a presença sensorial de terceiros, as declarações da vítima como espécie inculpada no art. 201 do Código de Processo Penal e permeada pelo sistema do livre convencimento motivado -, quando ulteriormente ratificadas em juízo e corroboradas, a exemplo, pela oitiva da autoridade policial, que, in casu, confirmou ter a vítima reconhecido o Agente como sendo o autor do delito de estelionato, gozam de destacado valor probatório, sobretudo quando evidenciam, com riqueza de detalhes, sem contradições e em confronto com os demais elementos probatórios colhidos na instrução processual, as circunstâncias em que realizada a empreitada criminosa, o que se harmoniza ao caso em apreço”. [...] (STJ, AgRg no AREsp 1383364/DF, Relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 30/04/2019).

Os dizeres da representante legal da vítima foram confirmados no depoimento do guarda civil municipal Raul Dammenhain, que em relato coeso e harmônico com o anterior informou os passos da diligência encetada e espancou qualquer dúvida acerca da autoria:

Abastecia a viatura em posto de gasolina próximo da Drogaria São Paulo e avistou a funcionária correndo, interpellando-a. Noticiado o crime as características do furtador, poucos metros depois a sua equipe abordou o acusado. Ele portava uma sacola do MacDonald's revestida de alumínio (para impedir acionamento de alarmes em comércios) dentro da qual havia dois potes de cremes femininos. A funcionária reconheceu o acusado e os produtos subtraídos.

O guarda civil municipal não está legalmente impedido de depor e o valor de seu depoimento não pode ser sumariamente desprezado, constituindo sólido esteio para o édito condenatório (STF - HC 73.518/SP - Rel. Min. CELSO DE MELLO - DJU 18.10.1996 - p. 39.846).

Os depoimentos dos guardas civis devem ser cridos até prova em contrário, pois não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de investigação, repressão ao crime e garantia da segurança da sociedade para, ao depois, negar-lhes crédito quando fossem dar conta de suas tarefas.

Salvo prova indubitosa de suspeição ou parcialidade da testemunha, inexistente nos autos, não se pode recusar eficácia probante a seus testigos que, como outro qualquer, constitui importante elemento de convicção, servindo seus dizeres, à mingua e circunstâncias aptas a lhes comprometer a credibilidade, para a formação do convencimento judicial.

O quadro probatório, portanto, contém elementos de convicção, de molde a não deixar dúvidas sobre a autoria.

O crime de furto não ultrapassou a esfera da tentativa. A ação criminosa praticada pelo acusado foi avistada por funcionária do local. O réu foi abordado logo após sair do estabelecimento por guardas municipais que casualmente estavam próximos. Muito perto da consumação a conduta criminosa chegou.

Não há crime impossível. O meio empregado pelo agente não foi inidôneo. a funcionária do estabelecimento comercial em momento algum interferiu na conduta do furtador, que agiu espontaneamente e, se não tivesse sido surpreendido em ação, teria tranquilamente consumado o delito.

A ação da funcionária apenas interferiu no iter criminis, impedindo a consumação do delito por circunstância alheia à vontade do agente, o que configura a tentativa. O método utilizado pelo réu e seu comparsa, se mostrava plenamente capaz de atingir seu objetivo, de modo que não se pode identificar, na espécie, a ineficácia absoluta do meio empregado.

A consumação do furto pode ocorrer em casos de falha do próprio sistema de segurança ou desatenção daqueles que a realizam.

No caso dos autos, o réu poderia ter perfeitamente fugido com os bens subtraídos, sem que fosse capturado.

Quanto ao tema, a jurisprudência pátria tem entendido que:

"No crime impossível, enquanto se desenrola a ação do agente ela não sofre interferência alheia, ao passo que na tentativa quase sempre a ação é interrompida por injunção externa. Nesta, também, o resultado delituoso é sempre possível, porque os meios empregados são, por sua natureza, idôneos, e o objeto contra o qual dirigiu sua conduta é 'um bem jurídico suscetível de sofrer lesão ou perigo de lesão', ao passo que, naquele, o emprego de meios ineficazes ou o ataque a objetos impróprios, isto é, a bens jurídicos que não comportam ofensa ou perigo de ofensa, inviabiliza o resultado delituoso" (Rel. JOSÉ HABICE - RJDTACRIM 08/100).

Não há que se falar em aplicação do princípio da insignificância. Ora, a inexpressividade do valor do bem subtraído ou a ausência de prejuízo da vítima não autorizam, por si sós, o acolhimento de tal tese defensiva.

Não se pode confundir o pequeno valor do objeto material do delito com a irrelevância da conduta do agente. Realmente, segundo o entendimento jurisprudencial predominante, o princípio da insignificância, nos crimes contra o patrimônio, não pode ser aplicado apenas e tão somente com base no valor da coisa subtraída.

Devem ser considerados, também, outros requisitos, como a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Nesse sentido: STF - HC 98.152, rel. Min. Celso de Mello, DJ 05.06.09; HC 97.012-RS, 2ª T., rel. Min. Joaquim Barbosa, v.u., j. 09.02.10; HC 97.772-RS, 1ª T., rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.11.2009, v.u.; RHC 103552/DF, 2ª T., rel. Min. Eros Grau, j. 01.06.10, v.u.; HC 96757-RS, 1ª T., rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.09, v.u.; STJ HC 83.027-PE, 6ª T., Rel. Min. Paulo Gallotti, j. 16.09.09, v.u.

No caso em tela, contudo, tais requisitos não se fazem simultaneamente presentes. Ora, a conduta, tal como revela a prova produzida, passa ao largo da inexpressividade penal, tratando-se de furto praticado de forma premeditada e audaciosa, no interior de um estabelecimento comercial.

O valor, outrossim, não é irrisório.

Não incide a benesse prevista no artigo art.155, §2º, do Código Penal. O réu, reincidente e portador de antecedentes criminais, não preenche os predicados legais.

Não se olvida que MICHAEL se declarou usuário de droga.

Ainda que fosse adotada como verdadeira - usuário de crack - a premissa não teria o condão de afastar a culpabilidade do réu. Em Juízo, o acusado não apresentou indicativo apto a revelar comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão do uso de substância entorpecente. Pelo contrário, revelou-se lúcido e eloquente, relatando sua versão dos fatos de forma concatenada e segura.

Declarou que, por vontade própria, não mais consumiu crack, não existindo nos autos relato de alteração comportamental ou de saúde, quadro que não se coaduna com o de dependência química. Não há pedido defensivo para instauração do incidente de dependência químico-toxicológica e o Juízo não vislumbrou elementos para a sua determinação de ofício.

Conforme preceitua o art. 28, II, do CP, a embriaguez, voluntária ou culposa, ausente prova em sentido contrário, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal.

No referido dispositivo legal, o Estatuto Repressivo adotou a teoria da actio libera in causa, "segundo a qual, considera-se imputável quem se põe em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, seja dolosa ou culposamente, e nessa situação comete o crime" (TJMG, AC1.0352.03.007518-3/001, Rel. Desª MARIA CELESTE PORTO, DJ 24/2/2007).

Também não merece guarida a tese do estado de necessidade. A dificuldade

financeira, por si só, não configura a discriminante. Há que se comprovar não apenas a miserabilidade, mas também que a conduta criminoso foi a derradeira para a sobrevivência do agente ou de sua família, sob pena de se acolher a prática criminoso como meio de vida. Inexiste nos autos prova de que o agente agiu para se proteger de perigo atual e inevitável que não tenha dado causa, do ônus insculpido no art. 156 do Código de Processo Penal e do qual não se desincumbiu a contento. Eventual dificuldade financeira não autoriza, por si só, a prática de crimes ou é hábil a configurar a excludente de ilicitude. O acusado teria condições de encontrar qualquer outra forma lícita para a obtenção para sua subsistência, como a grande maioria da população necessitada, composta por pessoas de bem. Nessa linha: "(...) A par disso, não se comprovou a impossibilidade, de acordo com as circunstâncias concretas, de o apelante atuar de acordo com o ordenamento jurídico, como sustenta a Defesa, não bastando a mera alegação de que estava "desesperado"(...) para justificar o sacrifício do bem jurídico em questão. Em suma, era plenamente exigível do réu a abstenção da prática do delito de tráfico de drogas e, ainda que fosse verdade que ele estava passando por dificuldades financeiras, ele poderia ter adotado outros procedimentos lícitos, tais como a busca de órgãos públicos sociais, para superá-las. Nesse sentido, confirmada a reprovabilidade da conduta da agente, não há justificante que possa ser reconhecida em seu favor(...)" (TJSP Apelação Criminal nº 01508960-65.2020.8.26.0228, Décima Sexta Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Leme Garcia, j. 04.02.2021).

"(...) Nesse diapasão, a despeito da falta de oportunidade e da situação de penúria a que parte da população está submetida, esse fato não pode ser utilizado como justificativa de inocência para aquele que sucumbe à tentação do ganho fácil, por cupidez ou qualquer outro motivo, enveredando pelos caminhos tortuosos da vida criminoso. Reconhecendo essa conduta como excludente da ilicitude pela ausência de um dos seus elementos, além de precedente extremamente perigoso, traria total desesperança aos milhões de brasileiros, também desempregados, que pautam suas vidas pelos princípios da dignidade, ética e moralidade. Essas pessoas saem todos os dias de casa em busca da sobrevivência honesta, não se valendo do desespero como justificativa para a prática de delitos. Logo, o fato de estar alguém desempregado e passando por dificuldades não autoriza a afrontar o ordenamento jurídico, tampouco subsume-se à hipótese de estado de necessidade. Portanto, à míngua de qualquer prova do alegado, rejeita-se o argumento de defesa (...)" (TJSP Apelação Criminal nº 0001530-84.2017.8.26.0441, Primeira Câmara de Direito Criminal, Relator Desembargador Figueiredo Gonçalves, j. 08.04.2019).

Dessarte, o acusado realizou conduta típica, antijurídica e, presente a culpabilidade, impõem-se-lhe a condenação e a pena, que passo a dosar, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

As circunstâncias do artigo 59 do Código Penal não são totalmente favoráveis ao acusado. Michel ostenta diversas condenações anteriores e irrecorríveis pela prática de furto e pichação (autos nº 0002618-57.2009 – 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul – crime de furto – a sentença transitou em julgado em 01/12/2009. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0032803-03.2011 – 4ª Vara Criminal da Capital – crime de furto – a sentença transitou em julgado em 04/09/2013. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2019; autos nº 0028743-45.2015 – 9ª Vara Criminal da Capital – crime de furto – a sentença transitou em julgado em 30/08/2016. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2016; autos nº 0099957-04.2012 – 4ª Vara Criminal da Capital – crime de pichação – a sentença transitou em julgado em 18/06/2015. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2016; autos nº 0000762-55.2017 – 4ª Vara Criminal de Santo André – crime de furto – a sentença transitou em julgado em 02/08/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2019; autos nº 0002618-57.2009 – 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul – crime de furto – a sentença transitou em julgado em 01/12/2009. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0025966-29.2011 – Juizado Especial Criminal da Capital – crime de pichação. A sentença transitou em julgado em 26/05/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº

0025966-29.2011 - Juizado Especial Criminal da Capital - crime de pichação. A sentença transitou em julgado em 26/05/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0077694-22.2005 - 12º Vara Criminal da Capital. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2006; autos nº 0004036-57.2007. 2ª Vara de Carapicuíba. Trânsito em julgado em 2009. Pena cumprida em 2017; autos nº 0055872-85.2003. 3ª Vara Criminal de Santo André. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2004; autos nº 0059347-83.2002 - 3ª Vara Criminal de Santo André. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2003. Há, ainda, sentenças condenatórias proferidas em Primeira Instância, todas por crime de furto: autos nº 0012348-07.2005. 1ª Vara Criminal da Praia Grande; autos nº 1500262-41.2019 - 2ª Vara Criminal de Mauá) - certidão criminal às págs.77/86 e 206/212 e F.A às págs.29/60.

De 2002 a 2020, em liberdade, o réu praticou crimes, mormente o de furto, ininterruptamente. MICHAEL fez da prática do crime patrimonial o seu meio de vida, o que não pode ser olvidado nesta etapa da dosimetria, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena.

E não é só. Beneficiado com o livramento condicional em 17/04/2020 (cf. informado a pág.54 da F.A), pouco de um mês depois voltou a delinquir, praticando novamente o delito de furto (apurado nestes autos, no dia 26/05/2020), o que torna ainda mais censurável a sua conduta.

Assim, fixo a pena base acima do mínimo legal, elevando-a ao patamar (dobro) de 02 anos de reclusão e pagamento de 20 dias-multa.

Pena inferior, diante dos antecedentes do acusado (acrescenta-se que várias condenações anteriores e irrecorríveis ainda possuíam o efeito de gerar reincidência quando o réu reiterou a conduta criminoso) implicaria impunidade e incentivo à reiteração da conduta.

A seguir, presentes a agravante da reincidência (1500844-57.2019 - 1ª Vara Criminal de Sorocaba, crime de furto. A sentença transitou em julgado em 23/09/2019) e a atenuante da confissão espontânea (CP, art.65, III, "d"), mantenho a pena no patamar acima fixado, opera-se a compensação.

Há orientação do C. Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos sobre o assunto, devendo ser observada pelos Juízes e Tribunais (artigo 927, inciso III, do novo Código de Processo Civil). A tese aprovada na ocasião foi a seguinte: "É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência" (Tema 585, REsp 1341370/MT, Min. Rel. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, julgado em 10/04/2013).

Ademais, em data recente, estabeleceu-se que a compensação seria integral pelo simples fato de serem ambas igualmente preponderantes: "A Terceira Seção, em 23/05/2012, por ocasião do julgamento do EResp n. 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, pacificou o entendimento, segundo o qual a atenuante da confissão espontânea, na medida em que compreende a personalidade do agente, deve ser compensada com a agravante da reincidência. Precedentes" (AgRg no REsp 1557243/RN, Min. Rel. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, julgado em 28/06/2016, v.u.). Inexiste bis in idem pelo reconhecimento de antecedentes criminais na primeira fase e da reincidência na segunda fase da dosimetria, pois foram consideradas condenações distintas em cada etapa.

No sentido da possibilidade de emprego de uma ou algumas na primeira fase e outra na segunda é a jurisprudência pacífica do C. Superior Tribunal de Justiça:

"Nos termos da jurisprudência desta Corte, 'a existência de condenações anteriores transitadas em julgado pode justificar validamente a elevação da pena-base, tanto como maus antecedentes, bem como conduta social e personalidade, desde que diferentes as condenações consideradas, sob pena de bis in idem. O que não se admite é a consideração de uma mesma condenação para a valoração negativa de mais de uma circunstância judicial ou de uma circunstância judicial e da reincidência (HC n. 348.451/RJ, relator para acórdão Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 3/5/2016)" (AgRg no HC 438.168/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/6/2018, DJe 2/8/2018)" (AgRg no REsp 1816050/DF, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/09/2019). Não incidem causas de aumento de pena.

Reconhecida a tentativa, pondero o razoável iter criminis percorrido. O réu ingressou na Drogaria São Paulo, apoderou-se de dois crimes anti-idade, ocultou-os no interior da sacola revestida alumínio e somente não consumou o delito porque uma funcionária suspeitou da conduta e visualizou parte da ação criminosa. O réu deixou o estabelecimento na posse dos bens e caminhava pela via pública, ainda nas imediações, quando foi abordado por guardas municipais que estava próximos e foram acionados pela vítima. A consumação não ocorreu por circunstância alheia à vontade do agente.

Reduzo a reprimenda no patamar mínimo (1/3), fixando-a em 01 ano e 04 meses de reclusão e pagamento de 06 dias-multa.

O valor do dia-multa, ante a aparente precariedade da situação econômica do acusado, será calculado no valor unitário mínimo e deverá ser atualizado nos termos do parágrafo 2 do artigo 49 do Código Penal, desde a data da infração (RT 628/338). Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial fechado.

É o único que se mostra adequado à consecução das finalidades da sanção penal, consideradas as desfavoráveis condições subjetivas do agente, que faz da prática de crime patrimonial o seu meio de vida, o que reclama reação severa, proporcional e seguramente eficaz.

Cumpra salientar a inexistência da relação automática entre a quantidade de pena reclusiva e o regime prisional, que deve ser determinado com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código Penal, sendo certo que a conduta social do agente está inteiramente avessa aos preceitos que presidem a convivência social, sujeitando o agente à modalidade fechada.

O réu ostenta diversas condenações anteriores e irrecorríveis, principalmente por crimes de furto:

Autos nº 0002618-57.2009 - 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul - crime de furto - a sentença transitou em julgado em 01/12/2009. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0032803-03.2011 - 4ª Vara Criminal da Capital - crime de furto - a sentença transitou em julgado em 04/09/2013. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2019; autos nº 0028743-45.2015 - 9ª Vara Criminal da Capital - crime de furto - a sentença transitou em julgado em 30/08/2016. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2016; autos nº 0099957-04.2012 - 4ª Vara Criminal da Capital - crime de pichação - a sentença transitou em julgado em 18/06/2015. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2016; autos nº 0000762-55.2017 - 4ª Vara Criminal de Santo André - crime de furto - a sentença transitou em julgado em 02/08/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2019; autos nº 0002618-57.2009 - 2ª Vara Criminal de São Caetano do Sul - crime de furto - a sentença transitou em julgado em 01/12/2009. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0025966-29.2011 - Juizado Especial Criminal da Capital - crime de pichação. A sentença transitou em julgado em 26/05/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0025966-29.2011 - Juizado Especial Criminal da Capital - crime de pichação. A sentença transitou em julgado em 26/05/2017. A pena foi julgada extinta pelo cumprimento em 2017; autos nº 0077694-22.2005 - 12º Vara Criminal da Capital. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2006; autos nº 0004036-57.2007. 2ª Vara de Carapicuíba. Trânsito em julgado em 2009. Pena cumprida em 2017; autos nº 0055872-85.2003. 3ª Vara Criminal de Santo André. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2004; autos nº 0059347-83.2002 - 3ª Vara Criminal de Santo André. Crime de furto. Trânsito em julgado em 2003. Há, ainda, sentenças condenatórias proferidas em Primeira Instância, todas por crime de furto: autos nº 0012348-07.2005. 1ª Vara Criminal da Praia Grande; autos nº 1500262-41.2019 - 2ª Vara Criminal de Mauá) - certidão criminal às págs.77/86 e 206/212 e F.A às págs.29/60.

De 2002 a 2020, em liberdade, o réu praticou crimes, mormente o de furto, ininterruptamente. MICHAEL fez da prática do crime patrimonial o seu meio de vida. É reincidente específico e ainda cumpria pena, recebendo o benefício do livramento condicional em 17/04/2020. Em breve espaço de tempo (25/06/2020), voltou a delinquir.

Acresce, finalmente, ponderar que a fixação do regime semiaberto ou de qualquer

outra benesse ao acusado que se dedica à prática de crimes patrimoniais, descaracterizaria a eficácia intimidante da pena, incentivando a reiteração da conduta.

Inviável, de outra parte, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito ou aplicação do "sursis", pois ausentes os requisitos objetivos e subjetivos, estabelecidos pelo legislador no artigo 44 e 77, ambos do Código Penal.

As sucessivas condenações do acusado denotam a ineficácia das medidas despenalizadoras.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Estado e o faço para declarar o réu MICHEL GOMES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, caput, c.c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 01 ano e 04 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 06 dias-multa, no valor unitário mínimo, pelas razões expostas alhures.

O réu respondeu solto ao processo. Faculto o direito de apelar em liberdade, sem novos percalços.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Após o trânsito em julgado desta sentença:

- a) lance-se o nome do réu no rol dos culpados, expedindo-se guia de execução definitiva após cumprimento do mandado de prisão;
- b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, para cumprimento do disposto no artigo 15, III, da Constituição da República;
- c) Calcule-se a multa, intimando-se, em seguida, o réu para que proceda ao pagamento.

A destinação da fiança recolhida nos autos será determinada após certidão de trânsito em julgado.

Custas pelo réu no valor equivalente a 100 (cem) UFESP's, nos termos do artigo 4º, §9º, "a", da Lei nº 11.608/03, cuja exigibilidade está suspensa nos termos do artigo 98, §3º, do Novo Código de Processo Civil.

P.I.C.

São Bernardo do Campo, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA